

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



محاضرات في اخلاقيات وحاسبات

المحاضرة الثانية

بعنوان

خصائص القاعدة القانونية

اعداد

د محمد عبد العليم احمد



3- خصائص القاعدة القانونية

القاعدة القانونية قاعدة سلوك.

القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة.

القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية.

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة.



أولاً: القاعدة القانونية قاعدة سلوك.

➡ أن القانون ليس غاية في حد ذاته، إنما هو وسيلة وأداة لتوجيه السلوك الإنساني للأفراد في المجتمع.

➡ فالقاعدة القانونية تعد قاعدة تقويمية لأنها تُعنى بما ينبغي أن يكون عليه سلوك الأفراد في المجتمع وترنو إلى تهذيبه وتقويمه، وهي بذلك تختلف عن القاعدة التقريرية التي تقرر الواقع.

➡ أن القاعدة القانونية بوصفها قاعدة منظمة للسلوك الإنساني لا تهتم إلا بالجانب المادي الظاهر من هذا السلوك، فلا تعول على النوايا والبواعث الداخلية التي تظل حبيسة في الصدور مثل مشاعر الحقد والغل وبواعث الإيذاء.



ثانياً :القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة

► بمعنى ان تخاطب القاعدة القانونية **جميع الأشخاص أو الوقائع التي تتوفر فيها شروط انطباقه**، فلا تخاطب شخصاً بعينه أو أشخاصاً بذواتهم، ولا يخص واقعة بعينها أو وقائع محددة بالذات، بل يسرى على كافة الأشخاص والوقائع التي تتوفر فيها هذه الأوصاف أو تلك الشروط التي يتضمنها الخطاب الوارد بالقاعدة القانونية ، فالخطاب الذي يوجه إلى شخص معين باسمه، أو بشأن واقعة معينة بالذات يعد أمراً أو قراراً فردياً وليس قاعدة قانونية.

► وكذلك الحال نجد أن قانون تنظيم الجامعات يتضمن مجموعة من القواعد القانونية، فكل قاعدة من قواعده تتسم بالعموم والتجريد لأنها تخاطب الأشخاص والوقائع بالأوصاف والشروط وليس بالأسماء والذوات، فمثلاً القاعدة التي تنص على أن يشغل وظيفة معيد بإحدى الكليات في الجامعة من يحصل على الترتيب الأول بتقدير محدد من بين الطلاب ولم يتجاوز عمره سناً معيناً، تمثل قاعدة قانونية عامة ومجردة لأنها لم تخص شخصاً باسمه ، وذلك بعكس الحال إذا صدر قرار من إحدى الكليات بتعيين شخص معين بالاسم في وظيفة معيد، فإن هذا القرار لا يعدو عن كونه قراراً إدارياً خاصاً ولا يعد قاعدة قانونية.



ثانياً : القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة

ملاحظات

- ❑ لا يقدر في عمومية القاعدة القانونية أنها تتعلق بفئة معينة أو طائفة محددة من فئات المجتمع أو طوائفه، مثال ذلك القواعد القانونية الواردة في قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات أو قانون الأطباء أو قانون الصيدلة.
- ❑ كما أنه لا ينال من عمومية القواعد القانونية تعلقها بتنظيم نشاط معين من أنماط النشاط الإنساني في المجتمع ، فالنشاط التجاري له قانوناً اسمه القانون التجاري .. وهكذا .
- ❑ ولا ينفي عن القاعدة القانونية وصف العموم والتجريد، أنها لا تنطبق إلا على شخص واحد على أرض الدولة، فالقواعد التي تنظم المركز القانوني للملك وتحدد اختصاصاته، تعد قواعد قانونية تتسم بالعمومية والتجريد، لأنها وإن تعلقت بشخص واحد إلا أنها لا تخاطبه باسمه وذاته وإنما تخاطبه بصفته
- ❑ ولا يستلزم وصف العمومية والتجريد في القواعد القانونية، أن يجرى سريانها والعمل بها على الدوام، فقد يحدث أن تصدر بعض القواعد القانونية لتطبيقها خلال فترة زمنية محددة ، مثل القوانين التي تصدر أثناء المجاعات أو في الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين

ثالثاً القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

- فالقانون والمجتمع أمران متلازمان لا غناء لأحدهما عن الآخر، إذ لا يتصور وجود قانون في بيئة تخلو من أفراد يأترون فيها بأوامره وينتهون عن نواهيها، كما أن حياة الأفراد وتعايشهم لا يطاق في مجتمع يخلو من نظام قانوني ينظم سلوكياتهم.
- ففي غيبة القانون تسود المجتمع شريعة الغابة بين أفرادها فيأكل القوى حقوق الضعيف ويسلبه أمواله، ويسيطر الغنى على الفقير فيحرمه منافع جهوده وطاقتها، فيختل توازن المجتمع وتشيع فيه الفوضى والاضطراب، الأمر الذي يستلزم وجود نظام قانوني عادل تقوم على تنفيذه وتطبيقه سلطة عليا قوية
- **وجدير بالذكر أن اكتساب القاعدة القانونية صفة القاعدة الاجتماعية يرتب جملة من الآثار والنتائج على النحو الآتي:**
- **1- يجب أن يكون القانون معبر عن ظروف المجتمع.**
- **2- يجب أن يواكب القانون التطور الذي يلحق المجتمع دائماً وإلا فقد مصداقيته.**
- **3- إن ما يصلح من القوانين في مجتمع ما أو دولة ما، لا يصلح في مجتمع آخر أو دولة أخرى.**

ثالثاً القاعدة القانونية قاعدة ملزمة

➤ - الأصل أن يحترم الأفراد قواعد القانون طوعية واختياراً.

➤ بيد أنه نظراً لأن طبائع الأفراد في أى مجتمع من المجتمعات أو دولة من الدول ليست على درجة واحدة من الاستقامة ، لذلك كان من اللازم أن تقتزن هذه القواعد بجزاءات رادعة لمجابهة كل حالات الخروج على القانون، وحمل الأفراد جميعاً على تنفيذ واحترام قواعده كرهاً إن لم يحترموها طوعية واختياراً.

➤ تعريف الجزاء

➤ الأثر المادى المباشر أو الفورى الذى يترتب القانون على مخالفة فحوى أو مضمون القاعدة القانونية.

➤ شروط الجزاء

➤ الشرط الأول: أن يكون جزاء مادياً بحيث يتخذ مظهراً خارجياً ملموساً يوقع على المخالف لمضمون القاعدة القانونية فى نفسه أو فى ماله بحسب الأحوال.

➤ الشرط الثانى: أن يكون جزاء فورياً ومباشراً بحيث يتعرض له المخالف فى الحال بمجرد ثبوت مخالفته لمقتضى القاعدة القانونية فيوقع عليه الجزاء فى الدنيا

➤ الشرط الثالث: أن يكون الجزاء منظماً قانوناً فى نوعه ومقداره فضلاً عن تحديد السلطة العامة المختصة بمهمة تنفيذه وتطبيقه على كل من يخالف مقتضى القواعد القانونية



➤ 1- الجزء المدني:

صور الجزاء واشكاله

➤ هو الأثر الذي يترتب القانون على مخالفة قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو حقاً خاصاً أو هو جزاء يوقع عند ثبوت المسؤولية المدنية.

➤ صور الجزاء المدني

➤ أ- البطلان هو الجزاء الذي يترتب في حالة إبرام التصرفات القانونية بطريقة مخالفة لما

ينص عليه القانون. وهو نوعين البطلان المطلق - والبطلان النسبي

➤ ب- الفسخ، وهو الجزاء الذي يترتب في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية.

➤ وهو ثلاث أنواع الفسخ القضائي والفسخ القانوني والفسخ الاتفاقي

➤ ج- التنفيذ العيني فعندما يمتنع المدين عن تنفيذ التزامه في العقد طوعية واختياراً فإنه يمكن لدائنه أن يطلب من من القاضي التنفيذ العيني .

➤ د- التنفيذ بمقابل أو بطريق التعويض وذلك إذا تعذر تنفيذ الالتزام عيناً.

➤ وهو ثلاث أنواع التعويض الاتفاقي حيث يتفق المتعاقدان مقدماً على مقداره وشروطه ويسمى عادة بالشرط الجزائي ، و التعويض القضائي يقدره القاضي بحسب ما لحق الشخص من خسارة وما فاتته من كسب، و التعويض القانوني وهو المنصوص عليه في القانون .

➤ هـ- عدم نفاذ التصرف القانوني في مواجهة الغير، مثل عدم نفاذ التصرفات الضارة الصادرة من المدين إضراراً بأدائيه

صور الحزاء واشكاله

➡ 2- الحزاء الحنائي :

- ➡ هو العقوبة التي توقع تنفيذاً لحكم قضائي على من تثبت مسؤليته عن الجريمة .
- ➡ وهذه العقوبة قد تمس الشخص في نفسه وحياته مثل الإعدام، أو في حريته الشخصية مثل الأشغال الشاقة) المؤبدة أو المؤقتة) والسجن والحبس أو في ذمته المالية مثل الغرامة والمصادرة.
- ➡ ويعتبر الحزاء الجنائي أشد الجزاءات القانونية وأقساها على الإطلاق.
- ➡ وتقسم الجرائم من حيث درجة جسامتها الى ثلاثة أنواع أشدها خطورة الجنايات، وأوسطها الجنح، وأدناها المخالفات.
- ➡ جدير بالذكر أن سلوك الشخص سبيل الجريمة قد يعرضه للجزاء المدني إلى جانب الجزاء الجنائي المقرر لجريمته.



صور الحزاء واشكاله

➡ 3- الحزاء الإدارى :

■ هو الحزاء الذي جزاء توقعه الأجهزة الإدارية العامة فى الدولة على العاملين لديها عند ارتكابهم لمخالفات إدارية.

■ ومن من أمثلة الجزاءات الإدارية ، الإنذار ، واللوم ، وتأخير العلاوة أو الترقية، وقد يصل الحزاء إلى حد الفصل من الوظيفة.

➡ 4- الحزاء السياسى :

■ هو الحزاء الذي يوقع عند الإخلال بواجب سياسى او هو الحزاء الذى يترتب على مخالفة أسمى القواعد القانونية فى الدولة وهى قواعد الدستور .

■ ومن أهم صور الحزاء السياسى أعمال المسئولية الوزارية للحكومة أمام البرلمان، وكذلك حق رئيس الدولة فى حل مجلس الأمة، وثورة الرأى العام بالتظاهر وإثارة الاضطرابات